

사건배당지침

[대검 예규 제1436호, 정책기획과][시행 2024. 5. 29.]

제정 대검 예규 제301호, 2000. 3. 14.

개정 대검 예규 제307호, 2000. 7. 10.

개정 대검 예규 제316호, 2001. 6. 13.

개정 대검 예규 제848호, 2016. 5. 02.

개정 대검 예규 제1436호, 2024. 5. 29.

제1조 【목적】 이 지침은 부별 배당제를 실시함에 있어 효율적이고 합리적인 사건(「검찰사건사무규칙」 제2편 제1장 ‘사건의 수리’에 따른 불송치기록·수사중지기록을 포함한다. 이하 같다.) 배당(이하 ‘배당’이라 한다)의 기준 및 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【부별배당제의 시행과 지침 적용범위】 ① 부별 배당제는 2개 이상의 부(部)를 둔 지방검찰청과 지청에서 시행한다.

② 1개의 부(部)를 두거나 부(部)를 두지 아니한 지청의 배당에도 그 성질에 반하지 아니하는 범위 내에서 이 지침을 적용한다.

제3조 【배당의 정의】 배당이라 함은 검찰청의 장 또는 그 위임을 받은 자(이하 ‘검찰청의 장 등’이라 한다)가 검찰청에서 수리한 사건에 대하여 소속 검사를 그 주임검사로 지명하는 행위를 말한다.

제4조 【배당의 기본원리와 배당준비】

① 검찰청의 장 등은 사건을 배당함에 있어 다음 각호의 기본원리를 준수하여야 한다.

1. 전담·전문성의 원리 : 전담에 따른 배당으로 사건처리기준의 통일 등 업무 처리의 효율성을 도모하고, 검사의 전담별 역량을 강화하는 교육적 기능을 수행하는 것
2. 사법통제·관련성의 원리 : 부별 송치(「검찰사건사무규칙」 제2편 제1항 ‘사건의 수리’에 따른 불송치기록·수사중지기록의 송부를 포함한다. 이하 같다.) 및 수사지휘관서 및 관할지역의 효율적 통할을 도모하고, 기소중지 사건, 관련사건 등은 종전 주임검사가 계속 또는 병합처리하여 수사경제 및 효율

을 도모하는 것

3. 합리·형평성의 원리 : 각 부 및 각 검사별 사건부담이 균형을 이룰 수 있도록 사건수 및 난이도를 과학적으로 조정하는 것
4. 상당성의 원리 : 검사의 경력·전문성, 참여수사관 등 인력 사정, 검찰 직접 수사 현황 등을 세밀히 고려하는 것

② 배당 담당직원은 검찰청의 장 등이 정한 기준에 따라 사건을 적절히 분류하고, 부별·검사별 배당 및 미제현황, 휴가 등 근무상황을 파악할 수 있도록 배당 현황표를 작성하는 등 배당준비에 만전을 기하여야 한다.

제5조 【직접 배당】 ① 검찰청의 장 등은 다음 각호의 사건을 검사에게 직접 배당할 수 있다. 다만, 필요한 경우에는 부별 배당을 할 수 있다.

1. 구속사건
2. 검찰보고사무규칙 제3조의 보고대상 사건
3. 검사직무대리에게 배당할 사건
4. 전담검사 또는 전문검사의 수사가 필요한 사건
5. 수사지휘, 보완수사·시정조치·송치 요구 또는 재수사 요청을 한 검사의 수사가 필요한 사건
6. 고등검찰청의 재기수사·공소제기·주문변경 명령 사건
7. 법원이 공소제기 결정을 한 재정신청 사건
8. 검사나 판사가 구속영장을 기각한 사건
9. 재기사건
10. 이미 배당된 사건의 관련사건
11. 검찰청에 직접 접수된 고소·고발·진정사건
12. ‘부장검사 주임검사제 운영에 관한 지침’ 제2조의 대상사건
13. 그 밖에 검찰청의 장 등이 직접 검사에게 배당할 필요가 있는 사건

② 검찰청의 장 등은 검사에게 사건을 직접 배당함에 있어 제4조에서 규정한 배당의 기본원리를 준수하여야 한다.

제6조 【부별 배당】 ① 검찰청의 장 등은 제5조에 따라 검사에게 직접 배당한 사건 이외의 사건을 부별로 일괄 배당한다.

② 검찰청의 장 등은 제1항에 따라 부별로 일괄 배당함에 있어 부별 전달, 송치 및 수사지휘 관서, 부별 배당 부담 등을 고려하여야 한다.

제7조 【부별 배당사건에 대한 부장검사의 배당】 ① 부장검사는 배당의 기본원리에 따라 부별 배당사건을 소속 검사에게 배당하되, 검찰청의 장 등이 제5조에 따라 직접 검사에게 배당한 상황을 참작하여야 한다.

② 부장검사는 기록분실을 방지하기 위하여 검찰청의 장 등이 배당을 실시한 장소에서 제1항의 배당업무를 수행하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 기록분실 방지대책을 강구하는 등 필요한 조치를 취한 후 청의 실정에 적합한 다른 장소에서 제1항의 배당업무를 수행할 수 있다.

③ 부장검사는 제1항에 따른 배당업무를 수행함에 있어 검찰청의 장의 위임을 받은 것으로 본다.

제8조 【사건의 재배당】 ① 검찰청의 장 등이 제5조에 따라 직접 검사에게 배당한 사건에 대해 재배당이 필요한 경우에는 검찰청의 장 등이 그 사건을 재배당한다.

② 검찰청의 장 등이 제7조에 따라 부별 배당한 사건에 대해 재배당이 필요한 경우에는 다음 각호에 따라 그 사건을 재배당한다.

1. 재배당받을 검사가 부장검사 또는 다른 部に 소속된 검사인 때에는 검찰청의 장 등이 재배당

2. 재배당받을 검사가 같은 부에 소속된 검사인 때에는 부장검사가 재배당

제9조 【자체기준 시행】 검찰청의 장은 청별 사정을 고려하여 필요한 경우에는 이 지침의 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 사건배당 기준 및 절차, 배당현황의 보고 등에 관한 자체기준을 마련하여 시행할 수 있다.

제10조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2000. 3. 14.>

제1조 【시행일】 본 지침은 2000. 3. 14.부터 시행한다.

부 칙 <2000. 7. 10.>

제1조 【시행일】 본 지침은 2000. 7. 10.부터 시행한다.

부 칙 <2001. 6. 13.>

제1조 【시행일】 본 지침은 2001. 6. 13.부터 시행한다.

부 칙 <2016. 5. 2.>

제1조 【시행일】 본 지침은 2016. 5. 2.부터 시행한다.

부 칙 <대검예규 제1436호, 2024. 5. 29.>

이 지침은 2024. 5. 29.부터 시행한다.